

อ่านเมื่อวันที่..... ๕-2 ธ.ค 2563

(୨. ୧୧)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๐/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๑๓/๒๕๖๑

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

ระหว่าง { สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ฟ้องคดี
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม.รุ่งเรืองชัยศิริวัฒนา ที่ ๑
 นายไพบุลย์ ศิริวัฒน์ ที่ ๒
 บริษัท ที เอ็ม บี การ์รันตี เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่ ๓ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๑๑/๒๕๕๘
หมายเลขแดงที่ ๑๗๗/๒๕๖๐ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองสงขลา)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญา เลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ว่าจ้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย (แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๒๒ ครอบครั้ว สถานที่ตำรวจภูธรเวียง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส จำนวนเงินค่าก่อสร้าง ๑๕,๓๒๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดงานจำนวน ๑๐ งวด โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ และจะต้อง ทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ฟ้องคดียังมีได้บอกเลิกสัญญา



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินวันละ ๑๕,๓๒๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ในการทำสัญญาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินสดจำนวน ๗๖๖,๐๐๐ บาท มอบให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เลขที่ TMBL – LG ๑๐๑๗/๕ (C)/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ในจำนวนวงเงินไม่เกิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ที่ นธ ๐๐๒๙.๑๔/๒๒๑๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๓ ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าดำเนินการตามสัญญาแต่เป็นไปด้วยความล่าช้า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเร่งรัดการปฏิบัติงานโดยตลอดมา ระหว่างสัญญาผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างและงวดเงินค่าปรับออกไปอีกจำนวน ๑๒๐ วัน โดยมีกำหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ที่ ตช ๐๐๒๕.๕๑๔/๕๕๓๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งเตือนและเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขยายให้ หากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จผู้ฟ้องคดีจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการตามระเบียบพัสดุ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงดำเนินการด้วยความล่าช้า ผู้ฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่สามารถทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ จึงมีหนังสือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ตช ๐๐๒๕.๑๔/๑๖๔๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ บอกละเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และขอรับหลักประกันสัญญาตามหนังสือค้ำประกัน เลขที่ TMBL – LG ๑๐๑๗/๕ (C)/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ รวมทั้งสงวนสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ที่ ตช ๐๐๒๕.๕๑๔/๙๑๒๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันสัญญา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ว่าจ้างบริษัท แม็กซ์ ไฮโดร เซอร์วิส จำกัด ก่อสร้างอาคารพิพาทส่วนที่เหลือต่อจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชำระค่าปรับตามสัญญาวันละ ๑๕,๓๒๐ บาท นับแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันบอกละเลิกสัญญาวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นเวลา ๔๕ วัน รวมเป็นเงินค่าปรับ ๖๘๙,๔๐๐ บาท และการทำสัญญาว่าจ้างบริษัท แม็กซ์ ไฮโดร เซอร์วิส จำกัด



/ให้เข้ามา...

ให้เข้ามาก่อสร้างอาคารดังกล่าวแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ จำเป็นต้องมีการปรับลด
 หน่วยงานบางรายการเพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณจัดจ้างที่เหลืออยู่ ซึ่งมีความเสียหาย
 จากการปรับลดหน่วยงานนี้ โดยคำนวณจากราคาที่บริษัท แม็กซ์ ไฮโดร เซอร์วิส จำกัด
 เสนอรับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพิพาทส่วนที่เหลือ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๗๙,๑๓๖.๑๑ บาท
 หักออกด้วยราคาของบริษัท แม็กซ์ ไฮโดร เซอร์วิส จำกัด ทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าว
 ในวงเงิน ๙,๑๙๒,๐๐๐ บาท จึงมีค่าเสียหายในส่วนนี้คิดเป็นเงิน ๒,๘๘๗,๑๓๖.๑๑ บาท
 นอกจากนี้ ยังมีความเสียหายจากการขาดประโยชน์ในการเข้าพักอาศัยในอาคารพิพาท
 โดยผู้ฟ้องคดีต้องเช่าอาคารที่พักให้กำลังพลอยู่อาศัยต่อไปนับแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๔
 จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างรายใหม่ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ โดยเสียค่าเช่า
 เป็นเงินจำนวน ๒๕๙,๕๕๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายทั้งสิ้น ๓,๑๔๖,๐๘๖.๑๑ บาท ผู้ฟ้องคดี
 จึงมีหนังสือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ดช ๐๐๒๕.๑๙/๑๙๓๔ ลงวันที่
 ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และ ที่ ดช ๐๐๒๕.๑๙/๑๙๓๗
 ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดี
 ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับ
 หนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ แต่เพิกเฉย จึงต้องเสียดอกเบี้ยในอัตรา
 ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
 คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๔๘,๙๗๖.๗๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๙๕,๐๖๒.๘๘ บาท
 ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกันต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้เงินดังกล่าวแต่ไม่เกินจำนวน
 ตามที่ทำสัญญาค้ำประกันไว้ รวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินที่
 ค้ำประกันจำนวน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม จนถึงวันฟ้องคดี (วันที่
 ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) คิดเป็นค่าดอกเบี้ยจำนวน ๓๐,๒๒๐.๒๗ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี
 มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน ๓,๒๙๕,๐๖๒.๘๘ บาท
 แต่เฉพาะผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้ชำระหนี้จำนวน ๗๙๖,๒๒๐.๒๗ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินค้ำประกันจำนวน ๗๖๖,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
 จนกว่าจะชำระเสร็จ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

/๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...



๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ ๗.๕ ปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๘๓๖,๐๘๖.๑๑ บาท นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี

๓. ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การว่า นิติสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ว่าจ้างให้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๒๒ ครอบครัว สถานที่ตำรวจภูธรเวียง ชองลายมือชื่อผู้รับจ้างไม่ใช่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แม้ข้อความในสัญญาฉบับดังกล่าวจะระบุว่านายสายัณห์ โรยสุวรรณ ผู้ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวเสนอต่อศาลทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลงต่อสู้อีกทั้งรายละเอียดตามคำฟ้องในการดำเนินการของผู้รับจ้าง ที่ติดต่อเป็นหนังสือกับผู้ว่าจ้าง นายสายัณห์ก็เป็นผู้กระทำการเองทั้งสิ้น การกระทำของ นายสายัณห์จึงไม่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในค่าปรับและค่าเสียหายทั้งหมดตามฟ้อง ส่วนการที่ ผู้ฟ้องคดีต้องปรับลดเนืองงานกับบริษัท แมกซ์ ไฮโดร เซอร์วิส จำกัด ผู้รับจ้างรายใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอมจึงไม่ต้อง ร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายในส่วนนี้

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ทำคำให้การยื่นต่อศาล

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ว่าจ้างให้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๒๒ ครอบครัว สถานที่ตำรวจภูธรเวียง มีนายสายัณห์ โรยสุวรรณ ลงลายมือชื่อเป็นผู้รับจ้าง ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล โดยที่อำนาจดังกล่าวเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บธ.๐๐๙๗๗๐ ออกให้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ และหนังสือรับรองดังกล่าวมิได้จำกัดอำนาจ



/ของหุ้นส่วน...

ของหุ้นส่วนผู้จัดการไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงสามารถมอบอำนาจให้นายสาย์ณห์ โรยสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบอำนาจให้นายสาย์ณห์ โรยสุวรรณ เป็นผู้มีอำนาจทำการแทนตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ จึงมีผลสมบูรณ์ โดยเฉพาะในข้อ ๑ ที่ระบุว่า “ลงนามผูกพันในสัญญาจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น จำนวน ๒๒ ครอบครัว ให้กับสถานีดำรวจภูธรเวียง สถานีตำรวจภูธรสุรินทร์ และสถานีตำรวจภูธรสากอ รวม ๓ แห่ง พร้อมทั้งมอบอำนาจลงนามแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อท้ายสัญญา” สัญญาจ้างจึงมีผลสมบูรณ์ผูกพันคู่สัญญา ปรากฏตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ผู้ฟ้องคดียื่นเป็นเอกสารประกอบคำคัดค้านคำให้การ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ทำหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจึงย่อมรู้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดเป็นอย่างดี ไม่มีเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลงต่อสู้อีกทั้งการดำเนินการของนายสาย์ณห์เป็นการดำเนินการภายในขอบอำนาจแห่งหนังสือมอบอำนาจตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๕ ย่อมผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๘๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนข้ออ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ดช ๐๐๒๕.๑๔/๑๖๔๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งบอกเลิกสัญญาจ้างทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้ว เมื่อสัญญาจ้างมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับตามข้อ ๑๕ ของสัญญา ส่วนการปรับลดเนื่องงานก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สถานีตำรวจภูธรเวียงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องบอกเลิกสัญญา และจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดำเนินการในส่วนที่เหลือ เมื่อผู้รับจ้างรายใหม่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างงานในส่วนที่เหลือภายในวงเงินที่เหลือได้จึงต้องมีการปรับลดเนื้อหา หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีก็ไม่จำเป็นต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ให้ดำเนินการในส่วนที่เหลือและไม่ต้องปรับลดเนื้อหาแต่อย่างใด ความเสียหายจากการปรับลดเนื้อหาจึงเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จและได้มีการบอกเลิกสัญญา และการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบ และไม่ต้องได้รับความยินยอมส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แนบเอกสารหนังสือรับรองท้ายคำให้การว่า



/ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑...

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนเลิกห้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และขณะนี้ ยังไม่ได้จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี และผู้ชำระบัญชี คือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๔๙ มาตรา ๑๒๕๐ มาตรา ๑๒๕๑ และมาตรา ๑๒๕๒ มีใจความว่า ห้างหุ้นส่วนแม้จะได้เลิกกันแล้ว ก็ให้พึงถือว่ายังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่ จำเป็นเพื่อการชำระบัญชี หน้าที่ของผู้ชำระบัญชี คือ ชำระสะสางการงานของห้างหุ้นส่วนให้เสร็จไป กับจัดการใช้หนี้เงิน ห้างหุ้นส่วนในเมื่อเลิกห้างเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลาย หุ้นส่วนผู้จัดการห้างย่อมเข้าเป็นผู้ชำระบัญชี และหุ้นส่วนผู้จัดการมีอำนาจโดยตำแหน่งเดิม จันทใด เมื่อเป็นผู้ชำระบัญชีก็ยังคงมีอำนาจอยู่จันทนั้น ดังนั้น แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะได้ จดทะเบียนเลิกห้างแล้วก็มีได้มีผลเปลี่ยนแปลงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้การเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะตัวแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ทำหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ให้นายสายัณห์ โรยสุวรรณ เป็นผู้ลงนามในสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ว่าจ้างให้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๒๒ ครอบครัวยุทธสถานี่ตำรวจภูธรแวง เหตุที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หลงต่อสู้เนื่องจาก ผู้ฟ้องคดีไม่มีหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวยื่นต่อศาล การที่นายสายัณห์อ้างว่าเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่เป็นความจริง สืบได้จากเอกสาร การส่งมอบงานที่ผู้รับจ้างจัดทำ เป็นลายมือชื่อของนายสายัณห์ทั้งสิ้น สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ จึงไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อสัญญาดังกล่าวไม่ผูกพัน ค่าเสียหาย และค่าปรับตามสัญญาย่อมไม่ผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ด้วย ทั้งนี้ สัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับความเสียหาย เป็นอันมากเป็นเหตุให้ต้องไปจดทะเบียนเลิกห้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจะต้องรับผิดชอบใช้เงินตามฟ้องให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด โดยวินิจฉัยว่า สำเนาหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓ ระบุชื่อห้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และชื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้มีอำนาจทำนิติกรรม มอบอำนาจให้นายสายัณห์ โรยสุวรรณ เป็นผู้ที่มีอำนาจทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนี้ (๑) ในการลงนามผูกพัน ในสัญญาจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น จำนวน ๒๒ ครอบครัวยุทธสถานี่ตำรวจภูธรแวง



/สถานี่ตำรวจภูธร...

สถานีตำรวจภูธรสุพรรณ และสถานีตำรวจภูธรสากอ รวม ๓ แห่ง พร้อมทั้งมอบอำนาจลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลงต่อท้ายสัญญา (๒) ลงนามรับรองสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญา (๓) ลงนามส่งมอบงาน และเบิกเงินค่าจ้าง (รับเช็คจากหน่วยงานที่ว่าจ้าง) (๔) งานอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสัญญา (๕) บอกกล่าวโอนสิทธิการรับเงินค่าจ้างตามสัญญา พร้อมทั้งระบุ ด้วยว่า การใดที่นายสายัณห์ได้กระทำถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้กระทำด้วยตนเองและขอ รับผิดชอบทุกประการ โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในช่องผู้มอบอำนาจ หลักฐานดังกล่าวย่อมมีน้ำหนักรับฟังได้อย่างเพียงพอว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มอบอำนาจให้ นายสายัณห์เป็นผู้ลงนามผูกพันในสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ กับผู้ฟ้องคดีจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการจึงย่อมต้อง ผูกพันต่อผู้ฟ้องคดีในกิจการที่นายสายัณห์ได้กระทำไปทั้งหมด สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๒๒ ครอบครัวยุทธ สถานีตำรวจภูธรแวง ตามสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ จึงมีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะคู่สัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับ ผิดตามสัญญาได้ เมื่อครบกำหนดเวลาตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จ พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการประพฤติผิดสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตามข้อ ๕ ของสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ การที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือ ที่ ดช ๐๐๒๕.๑๔/๑๖๔๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับและปรากฏลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้รับหนังสือ การบอกเลิกสัญญาจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะใช้สิทธิรับเงินประกันหรือหลักประกัน รวมทั้งมีสิทธิเรียกให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้อันเกิดจากการผิดสัญญาได้ตามข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของสัญญา โดยกรณีค่าปรับจากการทำงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นเงินจำนวน ๖๘๙,๔๐๐ บาท นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันถัดจากวันที่ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลาการทำงานให้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ในอัตราวันละ ๑๕,๓๒๐ บาท เป็นเวลา ๔๕ วัน ตามข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง ของสัญญา คิดเป็นเงิน



/คำปรับ...

ค่าปรับจำนวน ๖๘๙,๔๐๐ บาท แต่เนื่องจากไม่ปรากฏพยานเอกสารใดที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งข้อเรียกร้องขอให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อครบกำหนดแล้ว เสร็จของงานตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ ๑๕ วรรคสอง ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ เรียกร้องเงินค่าปรับจำนวน ๖๘๙,๔๐๐ บาท จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีค่าเสียหายจากการ ว่าจ้างก่อสร้างอาคารส่วนที่เหลือที่มีราคาสูงขึ้น เป็นเงินจำนวน ๒,๘๘๗,๑๓๖.๑๑ บาท นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ว่าจ้างบริษัท แม็กซ์ ไฮโดร เซอร์วิส จำกัด ให้ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๒๒ ครอบครัว สถานีตำรวจภูธรแฉ่ง ในส่วนที่เหลือ วงเงินค่าก่อสร้าง ๙,๑๙๒,๐๐๐ บาท เท่ากับวงเงินงบประมาณจัดจ้างที่เหลืออยู่ กรณีจึงไม่อาจถือว่า ผู้ฟ้องคดีต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ฟ้องคดีต้องปรับลดเนื่องงานก่อสร้างบางรายการเพื่อให้ค่าก่อสร้างเท่ากับวงเงิน งบประมาณจัดจ้างที่เหลืออยู่ การปรับลดเนื่องงานก่อสร้างบางรายการนี้จึงถือเป็นผลโดยตรง อันเนื่องจากการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าเสียหาย ในส่วนนี้ สำหรับกรณีค่าเสียหายที่เกิดจากการขาดประโยชน์ในการเข้าพักอาศัยในอาคาร ไม่ได้ เป็นเงินจำนวน ๒๕๙,๕๕๐ บาท นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย ไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องเสีย ค่าเช่าที่พักให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตามหลักฐานการเบิกค่าเช่าบ้านพักข้าราชการ ในระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันครบกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างผู้รับจ้าง รายใหม่ คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๙,๕๕๐ บาท อันถือเป็น ค่าเสียหายโดยตรงจากการปฏิบัติผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับ ค่าเสียหายในส่วนนี้ ตามข้อ ๑๖ วรรคสอง ของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบใน ค่าความเสียหายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยคิดร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓,๑๔๖,๖๘๖.๑๑ บาท นับแต่วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงวันฟ้องวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๓,๒๖๘,๒๔๓.๐๒ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๑๔๖,๖๘๖.๑๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้จดทะเบียนเลิกห้าง และนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเลิกห้างไว้แล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังมิได้มีการจดทะเบียนเสร็จการ ชำระบัญชี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบในหนี้สินอยู่จนกว่าจะจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ชำระบัญชีและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ซึ่งเป็น...

ซึ่งเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด และต้องรับผิดในบรรดาหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีจำกัดจำนวน จึงต้องร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชำระค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยตามมาตรา ๑๒๕๑ และมาตรา ๑๐๗๗ (๒) แห่งประมวล ดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นฝ่ายปฏิบัติผิดสัญญาและต้องชำระค่าเสียหายพร้อม ดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องผูกพันตามหนังสือคำประกันที่ได้ทำไว้ ต่อผู้ฟ้องคดี โดยต้องรับผิดร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการชำระหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนไม่เกิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ วรรคสอง ของหนังสือคำประกัน (หลักประกันสัญญา) เลขที่ TMBL – LG ๑๐๑๗๕ (C)/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องชำระหนี้ร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวงเงินไม่เกิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินและดอกเบี้ยเกินกว่าจำนวน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ตามที่ระบุไว้ในสัญญาคำประกันตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระ เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓,๒๖๘,๒๔๓.๐๒ บาท โดยในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้รับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เกินจำนวนเงิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๑๔๖,๖๘๖.๑๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นนิติบุคคลซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตาม มาตรา ๖๖ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือกฎหมายอื่นภายในขอบแห่งอำนาจ หน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับ หรือตราสารจัดตั้ง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีฐานะเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดในบรรดาหนี้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่ จำกัดจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๐๗๗ (๒) และมาตรา ๑๐๘๗ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ดช ๐๐๒๕.๑๙/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ ที่ ดช ๐๐๒๕.๑๙/๔๘๓๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้ชำระค่าปรับและค่าเสียหายกรณีไม่สามารถก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาแล้ว จึงถือได้ว่าได้มีการแจ้งเรื่องค่าปรับไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามข้อ ๑๕ วรรคสอง ของสัญญาแล้ว หรือหากไม่ถือว่าเป็นการแจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑



/ก๊วยมถือได้ว่า...

ก็ยอมถือได้ว่า ได้แจ้งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบค่าปรับ พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นลูกหนี้ผู้ค้ำประกันซึ่งต้องรับผิดชอบในจำนวนเงินที่ตนค้ำประกัน เมื่อไม่ชำระเงินตามจำนวนที่ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกัน ย่อมต้องเสียดอกเบี้ยตามกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นลูกหนี้คนละคนกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบหนี้เงินและดอกเบี้ยผิดนัดในส่วนของตนคนละส่วนกัน มิได้เป็นการคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยแต่อย่างใด

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาคำฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ยื่นคำแก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของ ตุลาการเจ้าของสำนวนและคำชี้แจงด้วยวาจา ประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ว่าจ้างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง ๕ ชั้น ๒๒ คูรอบครัว สถานที่ดำรงภูมิลำเนา อำเภอแฉ่ง จังหวัดนราธิวาส วงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๑๕,๓๒๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดงานจำนวน ๑๐ งวด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ในการทำสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำเงินสดจำนวน ๗๖๖,๐๐๐ บาท มอบให้ไว้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา และได้ขอเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญาจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) เลขที่ TMBL - LG ๑๐๑๗๕ (C)/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ในจำนวนวงเงินไม่เกิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีอนุวัติ ให้เปลี่ยนแปลงหลักประกันตามคำขอ หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าดำเนินงานตามสัญญาและส่งมอบงานงวดที่ ๔ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างและดเว้นเงินค่าปรับออกไปอีกจำนวน ๑๒๐ วัน เป็นกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือดำรงภูมิลำเนา



/จังหวัด...

จังหวัดนราธิวาส ที่ ตช ๐๐๒๕.๕๑๔/๕๕๓๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งเตือนและเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขยายให้ หากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จผู้ฟ้องคดีจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการตามระเบียบพัสดุ เมื่อครบกำหนดตามสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ตช ๐๐๒๕.๑๔/๑๑๖๔๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ บอกเลิกสัญญา และขอริบหลักประกันสัญญาตามหนังสือคำประกัน เลขที่ TMBL - LG ๑๐๑๗๕ (C)/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ พร้อมทั้งสงวนสิทธิเรียกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา และมีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ที่ ตช ๐๐๒๕.๕๑๔/๙๑๒๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินตามหนังสือคำประกันสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิกเฉย ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ว่าจ้างบริษัท แม็กซ์ ไฮโดร เซอร์วิส จำกัด ก่อสร้างอาคารพิพาทส่วนที่เหลือต่อ โดยปรับลดงานบางส่วนลงเพื่อให้เพียงพอกับงบที่เหลืออยู่จำนวน ๙,๑๙๒,๐๐๐ บาท จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ตช ๐๐๒๕.๑๙/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีหนังสือ ที่ ตช ๐๐๒๕.๑๙/๑๙๓๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าปรับ ค่าเสียหายจากการจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ และค่าเสียหายที่เกิดจากการขาดประโยชน์ในการเข้าพักอาศัยในอาคารที่ก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือทวงถามเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ แต่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓,๒๖๘,๒๔๓.๐๒ บาท ส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้รับผิดชอบร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เกินจำนวนเงิน ๙๖๖,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๑๔๖,๖๘๖.๑๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย จึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับตามสัญญาจ้าง และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระดอกเบี้ยในระหว่างผิติดนัดตามสัญญาคำประกันได้ หรือไม่



/พิจารณาแล้ว...

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้ได้สัญญาไว้ว่าจะให้เบี้ยปรับเมื่อตนไม่ชำระหนี้ให้ถูกต้องสมควร เช่นว่าไม่ชำระหนี้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้เป็นต้น นอกจากเรียกให้ชำระหนี้ เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นอีกด้วยก็ได้ วรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในมูลชำระหนี้ไม่ถูกต้องสมควร ท่านให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๓๘๐ วรรค ๒ วรรคสาม บัญญัติว่า ถ้าเจ้าหนี้อยอมรับชำระหนี้แล้ว จะเรียกเอาเบี้ยปรับได้ต่อเมื่อได้สงวนสิทธิไว้เช่นนั้นในเวลารับชำระหนี้ สัญญาจ้างเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๑๕ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๕,๓๒๐ บาท... นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย วรรคสอง กำหนดว่า ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากทำสัญญาจ้างเลขที่ ๕๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ผู้ฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ขยายระยะเวลาการก่อสร้างและงดเว้นเงินค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกไปอีกจำนวน ๑๒๐ วัน โดยกำหนดให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำงานล่าช้า ส่งมอบงานภายในระยะเวลาตามสัญญาเพียงงวดที่ ๔ ส่วนงวดที่ ๕ ยังดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ แม้ผู้ฟ้องคดีเคยมีหนังสือตำราจกภูธรจังหวัดนครราชสีมา ที่ ตช ๐๐๒๕.๕๑๔/๕๕๓๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ แจ้งเตือนและเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ขยายให้ หากการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจะพิจารณายกเลิกสัญญาจ้างและดำเนินการตามระเบียบพัสดุต่อไปแล้วก็ตาม แต่หลังจากมีหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าวแล้ว จนล่วงเลยระยะเวลาสิ้นสุดตามสัญญาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีหนังสือแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด จนกระทั่งมีการบอกเลิก



/สัญญากับ...

สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีก็ไม่เคยแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับนับแต่วันครบกำหนดสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด จนเวลาล่วงไป ๓ ปีเศษ นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา จึงได้มีหนังสือ ที่ ดช ๐๐๒๕.๑๗/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และหนังสือ ที่ ดช ๐๐๒๕.๑๔/๔๘๓๖ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๑๕ วรรคสอง แต่ผู้ฟ้องคดีหาได้ใช้สิทธิดังกล่าวไม่ และในวันบอกเลิกสัญญาอันอาจแจ้งสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วนได้ ผู้ฟ้องคดีก็มีได้ใช้สิทธิดังว่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระค่าปรับจำนวน ๖๘๙,๔๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีบอกเลิกสัญญาจ้างพิพาท อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

สำหรับความรับผิดชอบกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบเบี้ยมัดนัดต่อผู้ฟ้องคดี หรือไม่ นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มอบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา) เลขที่ TMBL - LG ๑๐๑๗/๕ (C)/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดี เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ก่อสร้างอาคารที่พักอาคารในคดีพิพาท โดยข้อ ๑ วรรคสอง ของหนังสือค้ำประกันกำหนดว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับลูกหนี้ชั้นต้นในการชำระเงินตามสิทธิเรียกร้องของผู้ฟ้องคดี จำนวนไม่เกิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะไม่อ้างสิทธิใดๆ เพื่อโต้แย้ง และผู้ฟ้องคดีไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระหนี้ก่อน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องผูกพันตามข้อสัญญาดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยจะต้องรับผิดชอบในวงเงินไม่เกิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท เมื่อศาลได้วินิจฉัยแล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประพฤติผิดสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องร่วมรับผิดชอบผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ค้ำประกัน และโดยที่มาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ บัญญัติว่า เมื่อลูกหนี้ผิดนัดให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือ

/บอกกล่าว...



บอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้าประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้าประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ คดีนี้เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งให้ชำระค่าปรับและค่าเสียหายจากการผิดสัญญาเป็นเงินจำนวน ๓,๘๓๕,๐๘๖.๑๑ บาท โดยให้ชำระภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ครบกำหนดชำระเงินในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชำระหนี้จึงตกเป็น ผู้ผิดนัด ผู้ฟ้องคดีจะต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผิดนัด ผู้ฟ้องคดีจึงจะมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงิน ตามสัญญาการค้าประกันได้ ต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงิน ครั้งที่ ๒ กรณีจึงถือได้ว่าหนังสือ ดังกล่าวเป็นการบอกกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดตามสัญญาการค้าประกัน และผู้ฟ้องคดี ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงินจำนวน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือดังกล่าว อันเป็นการใช้สิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชำระเงิน ตามความนัย มาตรา ๖๘๖ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงครบกำหนดเวลาชำระเงินในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชำระเงินภายในวันดังกล่าว จึงตกเป็นผู้ผิดนัด ในหนี้เงิน ต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของวงเงิน ค่าประกันจำนวน ๗๖๖,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นับตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันฟ้องคดี เป็นเวลา ๑๑๘ วัน คิดเป็นดอกเบี้ยจำนวน ๑๘,๕๗๒.๘๗ บาท $(๗๖๖,๐๐๐ \times (๑๑๘ \div ๓๖๕) \times (๗.๕ \div ๑๐๐))$ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๘๔,๕๗๒.๘๗ บาท $(๗๖๖,๐๐๐ + ๑๘,๕๗๒.๘๗)$ และต้องรับผิด ชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท นับถัดจาก วันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังขึ้นบางส่วน

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามร่วมกันหรือแทนกัน ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓,๒๖๘,๒๔๓.๐๒ บาท โดยในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ให้รับผิดร่วมกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เกินจำนวนเงิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๓,๑๔๖,๖๘๖.๑๑ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ ให้ชำระเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้



/ให้ยก...

ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๘๔,๕๗๒.๘๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๗๖๖,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คืบค่าธรรมเนียมศาลทั้งสองชั้นศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์

Sirirakorn Panpithak

ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการหัวหน้าคณะ

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นางสุกัญญา นาชัยเวียง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจิรศักดิ์ จิรวดี

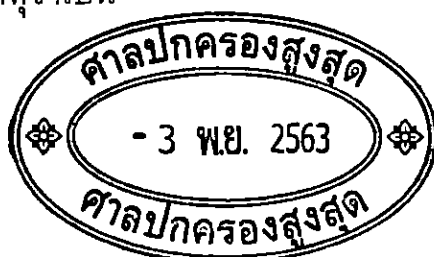
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายอิทธิพร จิระพัฒน์กุล

มีบันทึกที่ประธานศาลปกครองสูงสุด

กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น

ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๐/๒๕๖๑ หมายเลขแดงที่
อ. ๑๑๗๐/๒๕๖๓ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ ตุลาการหัวหน้าคณะ
ศาลปกครองสูงสุด ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้แล้ว
ในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจากนายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ พ้นจากตำแหน่ง
ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๒ ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายปิยะ ประดั่งทา)

ประธานศาลปกครองสูงสุด